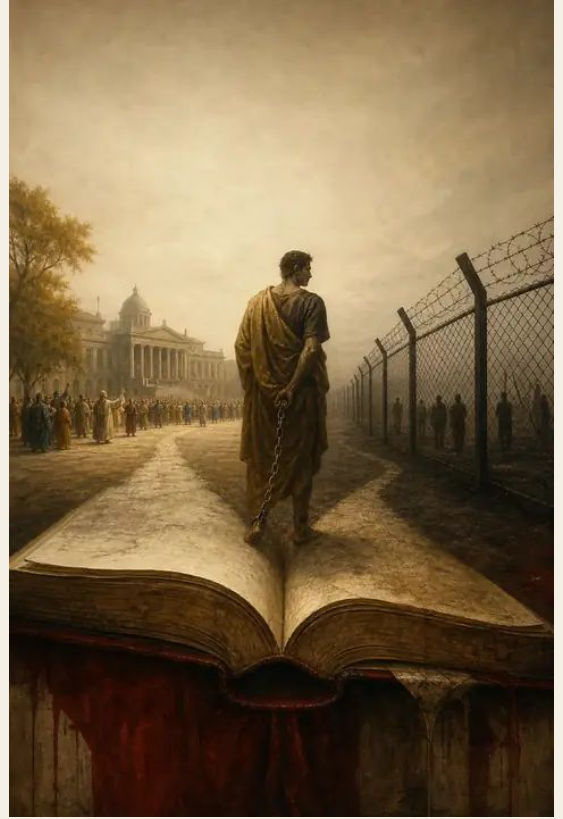


GIORGIO AGAMBEN

Kutsal İnsan

27 sayfalık görselleştirilmiş geniş özet



16 özgün bölüm gravürü · Gündelik örnekler

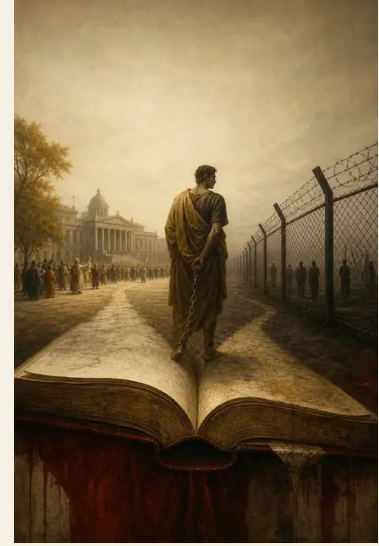
Ana fikirler · Eleştiriler · Akılda kalan sahneler

Özgün eserin yerini tutmayan açıklamalı okuma rehberi

OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu rehberin pusulası

Agamben'in 1995 tarihli kitabı üç kısım izler: egemenliğin mantığı, Roma hukukundaki homo sacer figürü ve modern biyopolitik örnek olarak kamp. Aristoteles, Carl Schmitt, Walter Benjamin, Roma hukuku, insan hakları ve modern tıp aynı soruda buluşur: hukuk dışına atılan kişi gerçekten hukukun dışına mı çıkar, yoksa en sert biçimde ona mı bağlanır?

**Bu kitap nasıl okunmalı?**

Egemenliğin yalnız yasa koymakla değil, yasanın ne zaman askıya alınacağına ve kimin yalnız korunacak ya da terk edilecek çıplak hayat sayılacağına karar vermekle çalıştığını anlatan; zor kavramları dikkatli sınırlarla açıklayan bir rehber.

Kitabın kamp benzetmesi güçlü ve tehlikelidir. Her kimlik kontrolünü toplama kampıyla eşitlemek tarihsel felaketi küçültür. Rehber benzer mantığı araştırırken ölçek, hukuk, süre, şiddet ve itiraz imkânı farklarını açık tutar.

Şehir sel yüzünden olağan kuralları üç gün askıya alır. Karar hayat kurtarabilir. Fakat sürenin sonu belirsizleşir, bazı mahallelerin hakkı geri gelmezse geçici istisna yeni normal olur. Agamben'in sorusu tam burada başlar: kuralı korumak adına açılan boşluğu kim kapatacaktır?

KULLANIM ÖNERİSİ

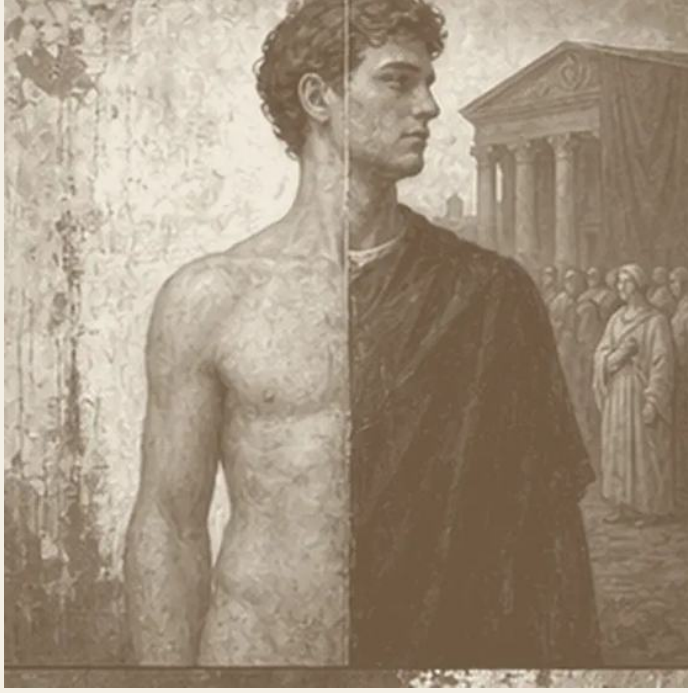
Bir oturuşta bitirmek zorunda değilsiniz; her gravür bir sonraki durak için hafıza kancasıdır.

YOL HARİTASI

21 durakta kitabın bütünü

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Bu kitap nasıl okunmalı? | 12 | Yasak bağı koparmayan bir terk ediştir |
| 02 | Yaşam iki kelimeyle ayrılır | 13 | Doğum insan haklarını ulusa bağlar |
| 03 | Egemen yasanın içinde ve dışındadır | 14 | Yaşamaya değmez hayat kararı tıbbı girer |
| 04 | İstisna dışlayarak içeri alır | 15 | Ölüm de teknik bir eşik olarak siyasallaşır |
| 05 | Yasa ile şiddet birbirine yaklaşır | 16 | Kamp istisnanın mekâna dönüşmesidir |
| 06 | Yapabilmek yapmama imkânını da taşır | 17 | Çıkış yaşamı siyasi biçiminden ayırmamaktır |
| 07 | Yasa anlamını yitirip biçim olarak kalabilir | 18 | Kitabın kolay yanlış anlaşılacağı yer |
| 08 | Homo sacer öldürülebilir ama kurban edilemez | 19 | Kitap hakkında süren tartışma |
| 09 | Kutsal sözü yalnız değerli demek değildir | 20 | Bugüne taşınan üç soru |
| 10 | Baba gücü hayat ve ölüm eşliğini gösterir | 21 | Bir cümlede kitabın özü |
| 11 | Egemen beden de iki kez yaşar | | |

Yaşam iki kelimeyle ayrılır



Agamben eski Yunan düşüncesindeki zoë adlı yalın canlılık ile bios adlı nitelikli siyasi yaşam ayrımından hareket eder.

Bir insan nefes alan beden olarak içeride, söz ve hak sahibi yurttaş olarak dışarıda bırakılabilir.

Siyasi düzen kimin yalnız yaşatılacak beden, kimin ortak kararın üyesi olduğunu ayırarak kendini kurar.

Tarihsel Yunan kelimeleri bütün çağlara değişmeden uygulanmamalı; Agamben bunları kavramsal mercekle olarak kullanır.

Bir politikada hizmet alan beden ile karar veren yurttaş konumunun aynı kişiye verilip verilmediğini sorun. Zoë ile bios ayrımı modern kurumların aynı kişiyi beden olarak koruyup yurttaş olarak susturabilmesini açık eder.

KISIM I · PARADOKS

03. DURAK

Egemen yasanın içinde ve dışındadır



Egemen, hukuk düzeninin verdiği yetkiyle hukuku askıya alabildiği için aynı anda kurala bağlı ve kuralın dışında görünür.

Hakem oyunun kuralını uygularken acil durum diyerek maçı ve kuralları durdurma yetkisini kendinde toplar.

Hukuk kendi kesintisini yetkilendirir; dışarısı bütünüyle yabancı değil, içeriden açılan bir eşik olur.

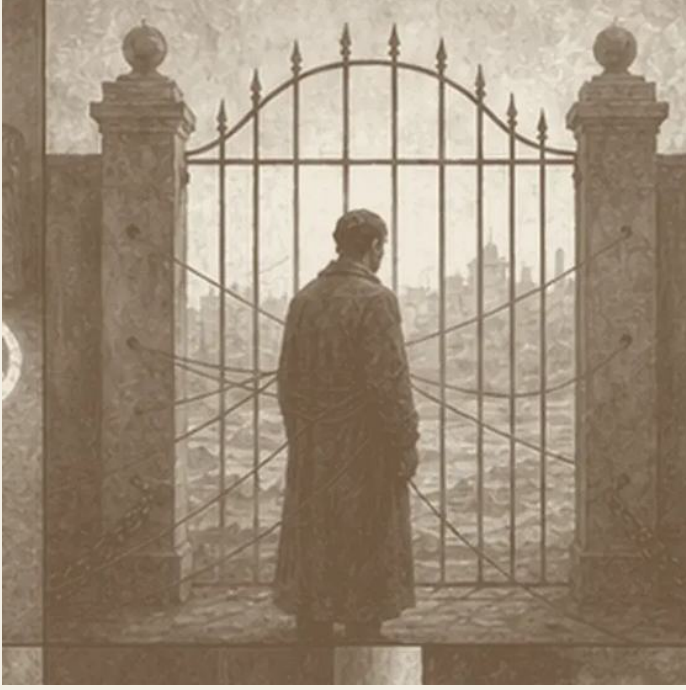
Her acil yetki keyfî değildir; demokratik denetim, süre ve yargı yolu paradoksun zararını sınırlayabilir.

Bir olağanüstü yetkinin başlangıç, bitiş ve denetim şartlarını açıkça arayın. Egemen paradoksu yetkinin kendi sınırını kendi başına belirlemesindeki döngüyü görünür kılar.

KISIM I · İSTİSNA

04. DURAK

İstisna dışlayarak içeri alır



İstisna durumunda kişi veya olay normal kuraldan çıkarılır, fakat tam da bu çıkarma kararıyla hukuka bağlanır.

Sınırdaki başvurusu işleme alınmayan kişi hukuksuz boşlukta değil, bekleme ve kapatma kararlarıyla sürekli yönetilir.

Kural uygulanmama biçiminde uygulanır; terk edilen hayat egemen kararın nesnesi olmaya devam eder.

Dışlama ve ihmal her zaman Agamben'in teknik anlamındaki istisna değildir; karar yapısı gösterilmelidir.

Bir dışlanmış grubun gerçekten görünmez mi, yoksa özel kurallarla aşırı yönetiliyor mu olduğuna bakın. İstisna alanında yasa yok olmaz; uygulanmama ve belirsizlik olarak daha doğrudan hissedilir.

KISIM I · NOMOS

05. DURAK

Yasa ile şiddet birbirine yaklaşır



Agamben Pindaros'un nomos basileus ifadesi ve Benjamin'in hukuk eleştirisiyle yasa kuran şiddet ile yasayı koruyan şiddetin sınırını sorgular.

Yeni düzen eski kuralı devirirken zor kullanır, sonra aynı zoru yasal düzeni koruma adıyla tekrarlar.

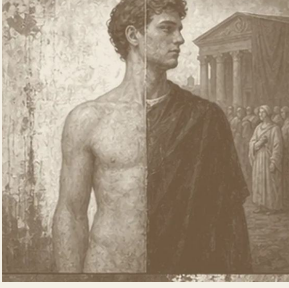
Kurucu an geride kalmış gibi görünür fakat hukuk yetkisini son kertede zor uygulama kapasitesiyle sürdürür.

Hukukun yalnız şiddet olduğu sonucu çıkmaz; öngörülebilir kural keyfî zora karşı koruma da sağlayabilir.

Bir güvenlik uygulamasında hukuki gerekçe, zor aracı ve itiraz yolunu ayrı ayrı yazın. Şiddetin hukukla bağı adalet ihtimalini yok etmez, adalet iddiasının zor aracını saklamamasını ister.

OKUMA EŞİĞİ 1 / 3

İlk bağlantılar artık görünür



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Yaşam iki kelimeyle ayrılır
- Egemen yasanın içinde ve dışındadır
- İstisna dışlayarak içeri alır
- Yasa ile şiddet birbirine yaklaşır

SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Yapabilmek yapmama imkânını da taşır
- Yasa anlamını yitirip biçim olarak kalabilir
- Homo sacer öldürülebilir ama kurban edilemez
- Kutsal sözü yalnız değerli demek değildir

Bağlantı sorusu: “Yaşam iki kelimeyle ayrılır” ile “Yasa ile şiddet birbirine yaklaşır” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Yapabilmek yapmama imkânını da taşır” bu yolu nasıl değiştirebilir?

Yapabilmek yapmama imkânını da taşır



Aristoteles'ten hareketle gerçek kudretin yalnız eyleme geçme değil, geçmeme imkânını da içinde tuttuğunu söyler.

Doktor ameliyat yapabilecek yetkinliğe sahiptir; her mümkün ameliyatı yapmaması becerisini yok etmez.

Güç kendi askıya alınma ihtimalini taşıdığında eylemle eylemsizlik aynı kapasitenin iki yüzü olur.

Bu ontolojik tartışma siyasi karara doğrudan reçete vermez; benzerlik dikkatle kurulmalıdır.

Bir yetkinin gerçekten güçlü olmak için kendini sınırlama mekanizmasına sahip olup olmadığını sorun. Yapmama kudreti kurum düzeyinde veto, süre sınırı ve vicdani ret gibi biçimler alabilir.

Yasa anlamını yitirip biçim olarak kalabilir



Kural uygulanabilir açık içerik taşımadığı halde kişiyi belirsiz bir bekleyişe bağladığında yasa boş bir biçim gibi çalışabilir.

Kapıdaki görevli başvurunun hangi ölçütle sonuçlanacağını söylemez, yalnız beklemeye devam et der.

Belirsizlik kişiye neye uyacağını göstermez; buna rağmen otoritenin çağrısı altında tutar.

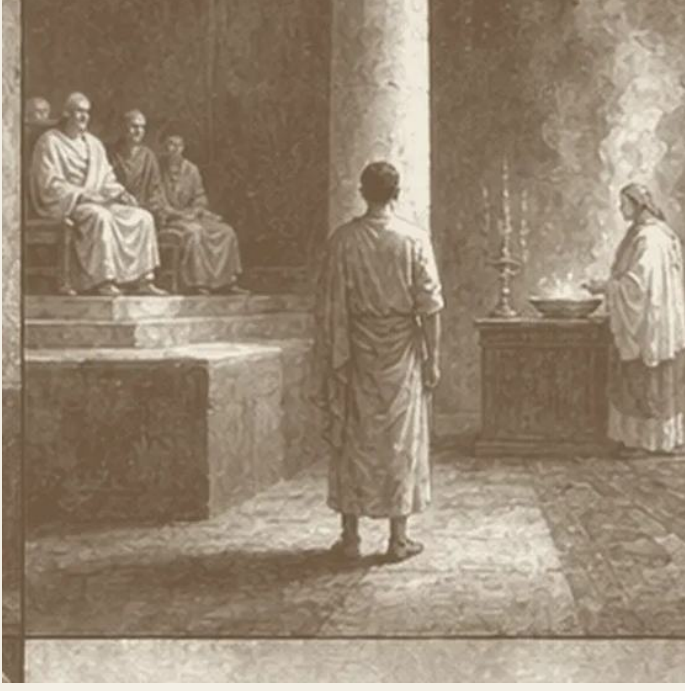
Her yoruma açık yasa boş değildir; sorun öngörülebilir ölçüt ve itirazın sistemli biçimde yokluğudur.

Bir idari kararda sonuç kadar gerekçenin öğrenilip öğrenilemediğini kontrol edin. Gereksiz bekleyiş kişinin davranışını düzenlerken otoriteyi kanıt sunma yükünden kurtarır.

KISIM II · ROMA FİGÜRÜ

08. DURAK

Homo sacer öldürülebilir ama kurban edilemez



Roma hukukundaki homo sacer, öldürülmesi cinayet cezası doğurmayan fakat dinsel kurban olarak da sunulamayan sınır figürüdür.

Kişi hem insan hukukunun korumasından hem kutsal törenin anlamından çıkar; geriye savunmasız beden kalır.

İki düzenin dışına düşme, onun bütünüyle ilişkisizliği değil iki dışlama kararının kesişimini gösterir.

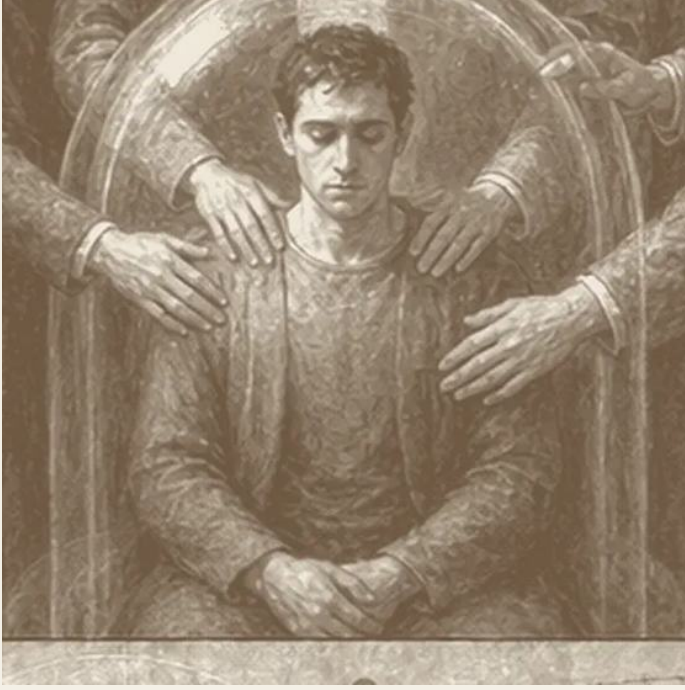
Tarihsel figürün ayrıntıları tartışmalıdır; Agamben onu modern insanlarla birebir kimlik değil paradigma olarak kullanır.

Bir gruba zarar verildiğinde ne hukuki suç ne kamusal yas sayılan durumları dikkatle inceleyin. Homo sacer figürünün gücü ölümden önce kamusal anlam ve korunma kaybını göstermesidir.

KISIM II · KUTSAL

09. DURAK

Kutsal sözü yalnız değerli demek değildir



Agamben kutsalın hem dokunulmazlık hem kirlenme ve dışlama taşıyan ikili tarihini vurgular.

Toplum bir bedeni kutsal hayat diye korurken onun kendi söz ve karar hakkını elinden alabilir.

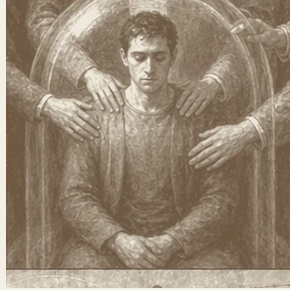
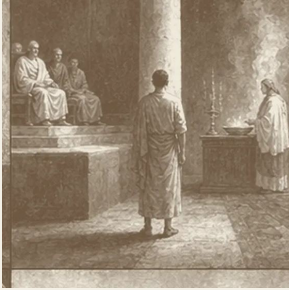
Aşırı koruma kişiyi ortak siyasi özne olmaktan çıkarıp uzman bakımının sessiz nesnesi yapabilir.

Koruma ile dışlama her zaman birlikte değildir; kişinin karar yetkisi ve eşitliği somut olarak araştırılmalıdır.

Bir koruma politikasında korunan kişinin kendi sözünün ne kadar yer aldığını sorun. Kutsallaştırma bazen eşit ilişki yerine dokunulmaz fakat sözsüz bir vitrini korur.

OKUMA EŞİĞİ 2 / 3

Ayrıntılardan büyük resme



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Yapabilmek yapmama imkânını da taşır
- Yasa anlamını yitirip biçim olarak kalabilir
- Homo sacer öldürülebilir ama kurban edilemez
- Kutsal sözü yalnız değerli demek değildir

SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Baba gücü hayat ve ölüm eşiğini gösterir
- Egemen beden de iki kez yaşar
- Yasak bağı koparmayan bir terk ediştir
- Doğum insan haklarını ulusa bağlar

Bağlantı sorusu: “Yapabilmek yapmama imkânını da taşır” ile “Kutsal sözü yalnız değerli demek değildir” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Baba gücü hayat ve ölüm eşiğini gösterir” bu yolu nasıl değiştirebilir?

KISIM II · AİLE HUKUKU

10. DURAK

Baba gücü hayat ve ölüm eşliğini gösterir



Roma'daki *vitae necisque potestas*, babanın oğul üzerindeki hayat ve ölüm gücünü siyasi egemenliğin aile içindeki eski izi olarak ele alır.

Yetişkin yurttaş kamusal alanda hak sahibi, aile yetkisinde ise hayatı üzerinde başka birinin sözü bulunan kişi olabilir.

Siyasi beden ile doğal beden aynı kişide ayrılır; egemen karar bu yarığı kullanır.

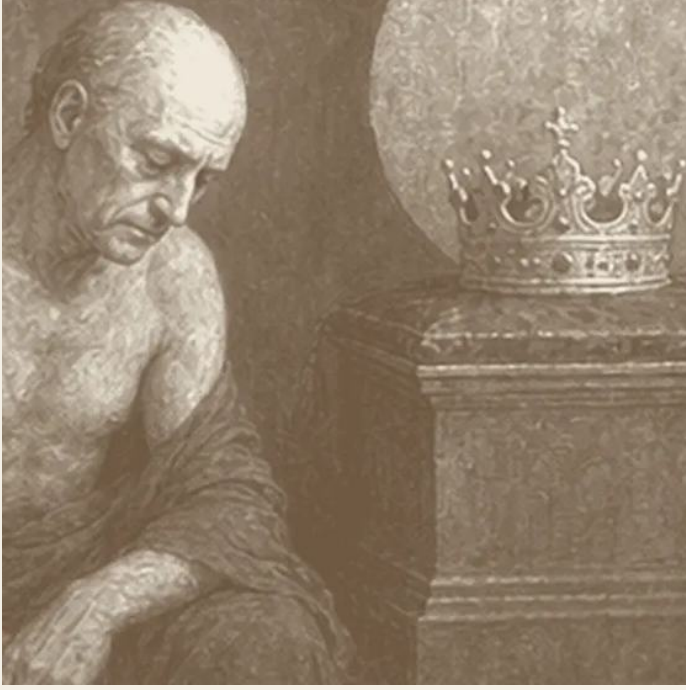
Roma kurumu çağdaş aileye doğrudan uygulanamaz ve tarihsel dönüşümler gözden kaçırılmamalıdır.

Ev içi otoritenin hangi noktada bakım, hangi noktada hak askısı olduğunu ayırın. Aile ve devlet arasındaki eşik siyasi otoritenin özel alanda nasıl öğrenildiğini gösterir.

KISIM II · HÜKÜMDAR

11. DURAK

Egemen beden de iki kez yaşar



Kralın doğal bedeni ölümlü, siyasi bedeni sürekli; Agamben bu ikiliği homo sacerin çıplak bedeniyle karşılaştırır.

Hükümdar ölür ama taç yaşamaya devam eder; dışlanan kişi ise siyasi biçimi silinmiş beden olarak kalır.

Egemen ve terk edilen hayat zıt uçlarda aynı hukuk eşliğini görünür kılar.

İki figür simetrik değildir; biri ayrıcalığın, diğeri savunmasızlığın ucundadır.

Bir makamın kişi değişse de süren gücüyle haktan çıkarılan kişinin durumunu eşitlemeden karşılaştırın. Egemen beden süreklilik kazanırken sıradan bedenin hakkı kuruma bağlı ve geri alınabilir kalabilir.

KISIM II · BAN

12. DURAK

Yasak bağı koparmayan bir terk ediştir



Ban sözcüğündeki sürgün ve hüküm birlikteliği, dışarı atılanın egemen çağrıdan kurtulmadığını anlatır.

Köyden kovulan kişi ormana gider; fakat herkes onu cezasız avlanabilir ilan eden köy kararıyla yaşamaya devam eder.

Bağ dışlama üzerinden sürer; kurt-insan figürü insan ve hayvan, şehir ve orman eşiğinde tutulur.

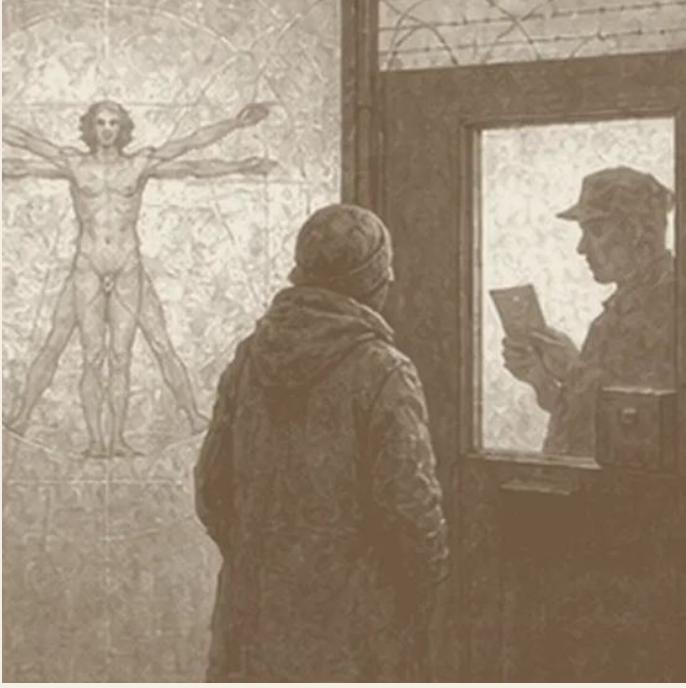
Edebî figür somut azınlıklara hayvan etiketi yapıştırmak için değil, hukuk eşiğini eleştirmek için kullanılmalıdır.

Dışlama kararının kişinin peşini hangi belge, damga veya tehdit olarak izlediğini görün. Ban ilişkisi dışlanan kişiyi serbest bırakmaz; belirsiz tehdidin altında tutar.

KISIM III · HAKLAR

13. DURAK

Doğum insan haklarını ulusa bağlar



İnsan ve Yurttaş Hakları bildirilerinde çıplak doğumun hak kaynağı sayılması, doğumun aynı anda ulusal vatandaşlığa çevrilmesine dayanır.

Pasaportu olmayan bebek insan olarak hak sahibi görünür; sınırda hakka ulaşmak için hangi ulusa ait olduğu sorulur.

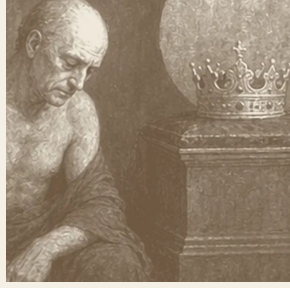
Evrensel insan ile somut yurttaş arasındaki boşluk mülteci figüründe açığa çıkar.

İnsan hakları yalnız maske değildir; gerçek koruma sağlar, fakat vatandaşlık dışındaki uygulama açığı görülmelidir.

Bir evrensel hakkın belgesiz kişi için hangi kurum yoluyla gerçekten kullanılabildiğini araştırın. Mülteci, insan hakkının onu uygulayacak siyasi üyelikten neden ayrı düşünölemeyeceğini gösterir.

OKUMA EŞİĞİ 3 / 3

Son sorulara yaklaşıırken



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Baba gücü hayat ve ölüm eşiğini gösterir
- Egemen beden de iki kez yaşar
- Yasak bağı koparmayan bir terk ediştir
- Doğum insan haklarını ulusa bağlar

SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Yaşamaya değmez hayat kararı tıbbı girer
- Ölüm de teknik bir eşik olarak siyasallaşır
- Kamp istisnânın mekâna dönüşmesidir
- Çıkış yaşamı siyasi biçiminden ayırmamaktır

Bağlantı sorusu: “Baba gücü hayat ve ölüm eşiğini gösterir” ile “Doğum insan haklarını ulusa bağlar” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Yaşamaya değmez hayat kararı tıbbı girer” bu yolu nasıl değiştirebilir?

Yaşamaya değmez hayat kararı tıbbi girer



Modern siyaset bazı hayatları tedavi, bakım ve kaynak kararlarında değersiz veya yük sayabilecek uzman eşikleri üretmiştir.

Kurul ağır engelli kişinin geleceğini onun deneyimi ve destek imkânı yerine yalnız maliyet tablosuyla değerlendirebilir.

Tıbbi sınıflandırma hukuki ve ekonomik kararla birleşince yaşam değerinin egemen ölçüsüne dönüşebilir.

Her tedaviyi bırakma kararı cinayet değildir; hastanın isteği, acı, yarar ve bakım etiği ayrı değerlendirilmelidir.

Bir yaşam sonu kararında kimin iradesinin ve hangi destek seçeneğinin eksik olduğunu sorun. Yaşam değeri kararı engelliliği değil, desteği eksik toplumun kendi sınırını ölçü yapabilir.

KISIM III · ÖLÜM

15. DURAK

Ölüm de teknik bir eşik olarak siyasallaşır



Yoğun bakım ve organ nakli teknolojileri ölümün anını doğal kesinlikten uzman tanımına ve kurumsal karara taşır.

Kalp çalışırken beyin ölümü ilan edilen beden aile için canlı, nakil sistemi için bağış kaynağı olabilir.

Teknik ölçüt yaşam ile ölüm arasındaki sınırı belirler; sınır kaynak ve hukuk sonuçları üretir.

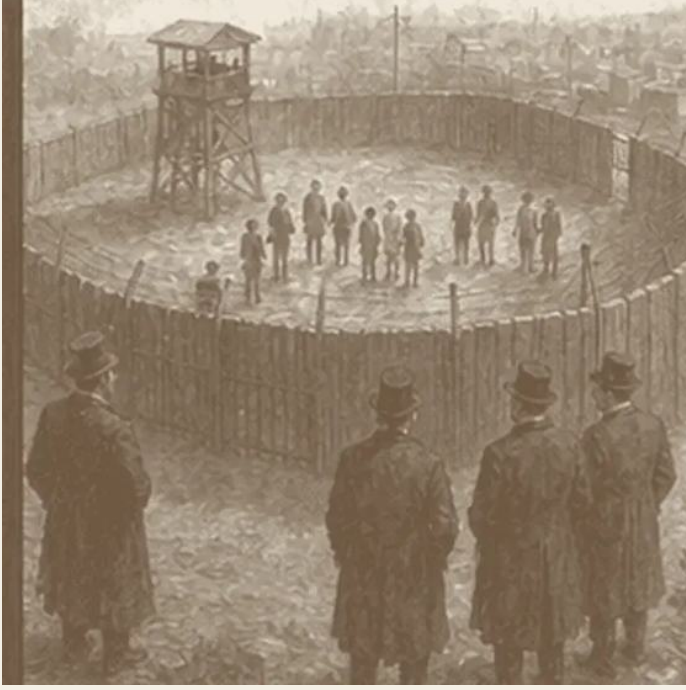
Tıbbi ölüm ölçütü keyfî değildir; bilimsel gerekçe, güven, rıza ve çıkar çatışması açık tutulmalıdır.

Bir teknik eşik kararının kim tarafından, hangi denetimle ve kimin yararı için verildiğini sorun. Ölüm tanımının teknikleşmesi demokratik ve etik denetim ihtiyacını azaltmaz, artırır.

KISIM III · KAMP

16. DURAK

Kamp istisnanın mekâna dönüşmesidir



Agamben kampı geçici istisnanın kalıcı bir mekân düzeni haline geldiği modern biyopolitik paradigma olarak görür.

Telin içindeki kişi aynı toprakta bulunur fakat normal hukuk, suç ve ceza ayrımlarından mahrum bırakılır.

İstisna sınırları olan bir yere yerleşir; yönetici karar doğrudan çıplak bedene uygulanır.

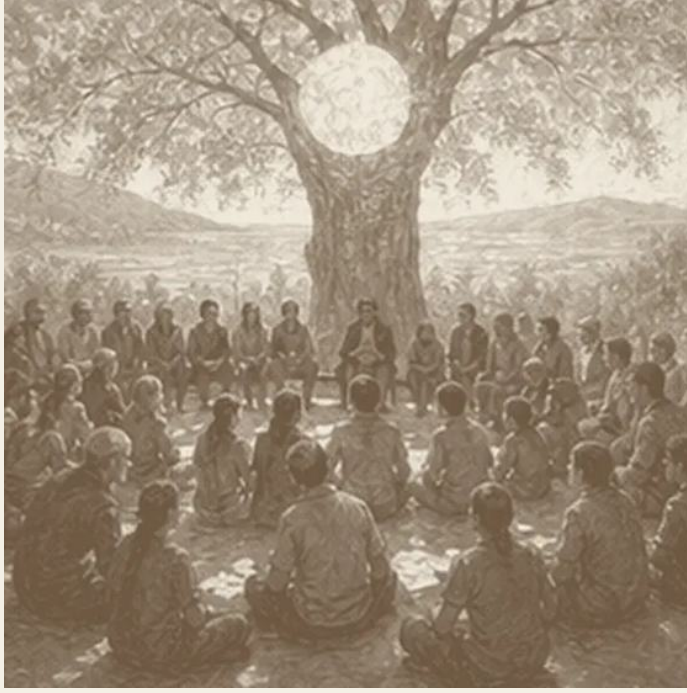
Kamp kavramı tarihsel imha kamplarını sıradan idari kurumlarla özdeşleştirmeden kullanılmalıdır.

Kapalı bir kurumda kural, süre, kayıt ve dış denetimin hangi noktada ortadan kalktığını inceleyin. Kamp paradigması ancak tarihsel farkı koruyan somut kurumsal incelemeye açıklayıcı kalır.

SONUÇ · YAŞAM BİÇİMİ

17. DURAK

Çıkış yaşamı siyasi biçiminden ayırmamaktır



Kitabın ufku, biyolojik hayat ile siyasi kimliği ayırıp birini ötekine teslim etmeyen bir yaşam-biçimi düşünmektir.

Kişi yalnız pasaport, meslek veya risk dosyasıyla tanınmaz; yaşama tarzı ortak karardan koparılamaz.

Hak sonradan çıplak bedene eklenen koruma olmaktan çıkıp yaşanan ilişkinin içinde kurulursa egemen yarık zayıflar.

Agamben somut kurum tasarımını ayrıntılandırmaz; öneri güçlü bir yön fakat eksik siyasi programdır.

Bir kurumda kişiyi dosya kimliğine indirmeden söz ve ortak karar hakkını nasıl koruyacağınızı düşünün. Yaşam-biçimi fikri özgürlüğü yalnız yasak yokluğu değil, ortak dünyaya bölünmeden katılım olarak düşünür.

SON DURAKLAR · SINIR

18. DURAK

Kitabın kolay yanlış anlaşılacağı yer

Agamben her modern kurumun kamp, her sağlık kararının egemen cinayet olduğunu söylemek için okunmamalıdır. Paradigma benzer bir mantığı arar; tarihsel olayların ağırlığını eşitlemez.

Havalimanındaki kısa güvenlik kuyruğuna kamp demek, süre ve itiraz farkını silerken gerçek kapatma rejimlerinin şiddetini de küçültür.

Okur dışlama-içerme mantığını ancak hukuk, süre, zor, hak kaybı ve geri dönüş imkânını somut gösterdiğinde kullanmalıdır.

SON DURAKLAR · TARTIŞMA**19. DURAK****Kitap hakkında süren tartışma**

Homo Sacer siyaset felsefesi, hukuk, göç, sınır ve biyopolitika çalışmalarını derinden etkiledi; çıplak hayat ve istisna kavramları çağdaş eleştirinin ortak sözlüğüne girdi.

Eleştiriler egemenlik mantığını Antikçağdan bugüne fazla değişmez kurmasını, Foucault'nun üretken iktidarını ölüm siyasetine daraltmasını ve kamp benzetmesini aşırı genişletmesini hedefler. Sınıf, ırk, cinsiyet ve sömürge farkları da yeterince ayrıntılanmaz.

Bir yorum kavramı mülteci kamplarını anlamak için vazgeçilmez, diğeri her farkı aynı karanlık mantığa çeken aşırı soyutlama sayar. İyi okuma benzerliği ölçü farkıyla birlikte taşır.

SON DURAKLAR · BUGÜN**20. DURAK****Bugüne taşınan üç soru**

Kuralı kim askıya alıyor? Askıya alınan kişi hangi kararlarla yine yönetiliyor? Süre, itiraz ve geri dönüş yolu var mı?

Bir acil durum yönetmeliği bulun; başlangıç gerekçesi, bitiş tarihi, etkilenen hak ve denetleyen makamı dört satırda yazın.

Okur hukukun yalnız uygulandığı yerde değil, uygulanmadığı ilan edilen eşikte de güç üretmeye devam ettiğini gördüğünde Agamben'in paradoksunu kavrar.

SON DURAKLAR · ÖZ**21. DURAK****Bir cümlede kitabın özü**

Egemenlik kural koymaktan çok kuralın askıya alınacağı eşiğe karar verir; bu eşikte siyasi haklarından ayrılan hayat dışlanarak yönetime dahil edilir ve istisna kalıcılaşınca kamp mantığı doğar.

Akılda tutulacak son görüntü, kül kahvesi bir şehir kapısında hukuk kitabının açtığı aydınlık yol ile tel örgülü belirsiz bölge arasında bekleyen tek insan bedeninin gölgesi.

Agamben bizi yalnız yasa metnine değil, yasanın kimi hangi koşulda terk ettiğine ve bu terk edişin nasıl bir bağ olarak sürdüğüne bakmaya çağırır.

KAYNAKLAR VE KAPSAM

Neye dayandık, nerede durduk?

[1] Stanford University Press - Omnibus Homo Sacer
<https://www.sup.org/books/theory-and-philosophy/omnibus-homo-sacer>

[2] De Gruyter - Homo Sacer Contents
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780804764025-toc/html>

TELİF VE SORUMLULUK NOTU

Bu çalışma eğitim ve araştırma amacıyla hazırlanmış özgün bir özet ve yorum rehberidir. Kitabın cümlelerini yeniden üretmez ve özgün eserin yerini tutmaz. Sağlık ve psikoloji başlıkları genel bilgi verir; tanı, tedavi veya kişiye özel profesyonel öneri değildir.

SON CÜMLE

Agamben bizi yalnız yasa metnine değil, yasanın kimi hangi koşulda terk ettiğine ve bu terk edişin nasıl bir bağ olarak sürdüğüne bakmaya çağırır.